

CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 782/2025

**CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E
REFORMA, EQUIPAGEM, MANUTENÇÃO E APOIO À OPERAÇÃO DO
COMPLEXO PRISIONAL DE BLUMENAU/SC**

**ANEXO 8 – DIRETRIZES PARA CONTRATAÇÃO E ATUAÇÃO DO
VERIFICADOR DE CONFORMIDADE**



GOVSC

1. DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1. Este ANEXO contém as regras para seleção e contratação do VERIFICADOR DE CONFORMIDADE, disciplinando, ainda, os limites e condições para o acompanhamento do procedimento de aferição de desempenho pelas PARTES, a fim de se assegurar a independência, autonomia e qualidade na aplicação dos parâmetros do SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO E DISPONIBILIDADE a que se refere o ANEXO 3.

1.2. O VERIFICADOR DE CONFORMIDADE consistirá em pessoa jurídica ou consórcio de pessoas jurídicas.

1.3. A atuação do VERIFICADOR DE CONFORMIDADE não exclui, substitui ou se sobrepõe à fiscalização exercida pelo PODER CONCEDENTE e pela ARESC.

1.4. O objetivo da contratação do VERIFICADOR DE CONFORMIDADE é fornecer apoio e colaboração ao PODER CONCEDENTE nas atividades de fiscalização operacional do CONTRATO DE CONCESSÃO, especialmente em relação ao SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO E DISPONIBILIDADE.

1.5. A atuação do VERIFICADOR DE CONFORMIDADE se iniciará na FASE 2 e perdurará até o final do PRAZO DO CONTRATO.

2. CONDIÇÕES PARA ATUAÇÃO COMO VERIFICADOR DE CONFORMIDADE

2.1. Sem prejuízo de outras restrições previstas na legislação, não poderão ser contratados como VERIFICADOR DE CONFORMIDADE aqueles:

- a) que se encontrarem em cumprimento de pena de impedimento de licitar ou contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA estadual;
- b) que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA;
- c) que estiverem submetidos à falência;
- d) que prestem serviço de auditoria independente no CONTRATO DE CONCESSÃO ou que prestem qualquer tipo de serviço à CONCESSIONÁRIA ou às suas PARTES RELACIONADAS;
- e) cujos sócios, acionistas ou associados tenham participação direta ou indireta na administração ou no quadro societário da CONCESSIONÁRIA;
- f) que sejam PARTES RELACIONADAS da CONCESSIONÁRIA;

- g) que, de alguma forma, possam ter sua independência e imparcialidade comprometidas em razão da existência de vínculo societário, comercial, de prestação de serviços, dentre outros, com a CONCESSIONÁRIA, seus acionistas e/ou suas PARTES RELACIONADAS.

2.2. O VERIFICADOR DE CONFORMIDADE deverá comprovar atuação na prestação de serviços de VERIFICADOR DE CONFORMIDADE ou de fiscalização ou de mensuração de sistemas de desempenho, no Brasil ou no exterior, em projetos de parcerias público-privadas (PPP) ou concessões comuns.

- 2.2.1. Os serviços deverão ser prestados no âmbito de contratos de PPP ou concessão comum cujo valor seja de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do valor do CONTRATO DE CONCESSÃO.
- 2.2.2. Os serviços deverão ter sido prestados por pelo menos 2 (dois) anos consecutivos, nos últimos 5 (cinco) anos.
- 2.2.3. A comprovação deverá ocorrer pela submissão de atestado(s) de capacidade técnica, isoladamente ou por meio de consórcio, fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, admitindo-se o somatório de atestados para a comprovação do valor estabelecido no item 2.2.1.
- 2.2.4. Os atestados de capacidade técnica deverão ser assinados pelo representante legal do emitente, devendo conter:
 - a) A razão social e dados de identificação da instituição emitente (CNPJ, endereço, telefone, e-mail);
 - b) Descrição dos serviços prestados;
 - c) Período de vigência das respectivas contratações;
 - d) Afirmação de que a pessoa jurídica prestou satisfatoriamente os serviços;
 - e) Local e data de emissão, nome, cargo, telefone, e-mail e a assinatura do responsável pela veracidade das informações.

3. PROCEDIMENTO PARA CONTRATAÇÃO DO VERIFICADOR DE CONFORMIDADE

3.1. No prazo de 180 (cento e oitenta) dias antes do início da FASE 2, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar, para seleção pela ARESC, 3 (três)

interessados, pessoas jurídicas isoladas ou em consórcio, que reúnam as condições mínimas de qualificação para atuar como VERIFICADOR DE CONFORMIDADE definidas no item 2 deste ANEXO.

- 3.1.1. A ARESC, no prazo de 30 (trinta) dias corridos do recebimento da lista tríplice, deverá selecionar, dentre os indicados, aquele que atuará como VERIFICADOR DE CONFORMIDADE ou apresentar sua recusa formal e fundamentada, que deverá demonstrar, de forma inequívoca, que a integralidade dos interessados apresentados não cumpre as condições estabelecidas no item 2 deste ANEXO.
 - 3.1.2. A ARESC poderá, a seu critério, durante o prazo de que trata o item anterior, solicitar dos participantes da seleção, por meio da CONCESSIONÁRIA, ou, diretamente, informações adicionais a respeito das condições mínimas estabelecidas no item 2 deste ANEXO, inclusive sobre a qualificação técnica e a experiência dos interessados e por suas equipes de profissionais, além de esclarecimentos a respeito de conflitos de interesses eventualmente constatados.
 - 3.1.3. Na hipótese de recusa fundamentada da ARESC quanto à integralidade da lista tríplice indicada, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento de comunicação da ARESC, nova lista tríplice, contendo 3 (três) interessados, pessoas jurídicas isoladas ou em consórcio, que reúnam as condições mínimas de qualificação definidas no item 2 deste ANEXO, devendo repetir tal processo sempre que a decisão fundamentada da ARESC comprovar o desrespeito a essas condições.
 - 3.1.4. Mediante anuência expressa da ARESC, poderá ser indicado para a posição de VERIFICADOR DE CONFORMIDADE número de pessoas jurídicas inferior a 3 (três), especialmente se demonstrada a ausência de interessados ou o número reduzido de interessados com as condições de qualificação mínima exigidas neste ANEXO.
- 3.2. O VERIFICADOR DE CONFORMIDADE selecionado pela ARESC será contratado pela CONCESSIONÁRIA, a quem competirá arcar, integralmente, com os respectivos custos da contratação.
- 3.3. O contrato celebrado com o VERIFICADOR DE CONFORMIDADE terá

natureza jurídica de direito privado, mas sua execução estará sujeita aos parâmetros estabelecidos no CONTRATO DE CONCESSÃO, os quais serão acompanhados pelas PARTES, observados os limites definidos neste ANEXO.

3.4. O contrato entre a CONCESSIONÁRIA e o VERIFICADOR DE CONFORMIDADE terá o prazo de vigência de até 5 (cinco) anos.

3.4.1. O contrato com o VERIFICADOR DE CONFORMIDADE poderá ser prorrogado por uma única vez, com prazo de até 5 (cinco) anos, caso demonstrada a sua conveniência e haja concordância da ARESC.

3.4.2. A CONCESSIONÁRIA deverá solicitar a anuência da ARESC com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias do término do contrato vigente.

3.4.3. Para a prorrogação do contrato, o VERIFICADOR DE CONFORMIDADE deverá estar adimplente com suas obrigações.

3.5. Uma pessoa jurídica, isoladamente ou em consórcio, somente poderá atuar novamente como VERIFICADOR DE CONFORMIDADE após o prazo de 3 (três) anos da extinção do seu contrato anterior.

3.5.1. O prazo será contado a partir do fim do prazo de vigência, original ou prorrogado, do contrato firmado para atuação como VERIFICADOR DE CONFORMIDADE.

3.5.2. A regra se aplica à pessoa jurídica que tenha trabalhado na condição de subcontratada ou que seja qualificada como sócio, acionista, AFILIADA ou PARTE RELACIONADA da pessoa jurídica que tenha atuado como VERIFICADOR DE CONFORMIDADE.

3.6. Em até 6 (seis) meses antes do termo final do contrato celebrado com o VERIFICADOR DE CONFORMIDADE, a CONCESSIONÁRIA deverá realizar novo procedimento de seleção, obedecendo o disposto anteriormente.

3.6.1. Na hipótese de extinção antecipada do contrato, a CONCESSIONÁRIA deverá realizar novo procedimento de seleção, no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da data de extinção do contrato.

3.7. Quando da contratação do VERIFICADOR DE CONFORMIDADE, a CONCESSIONÁRIA fará constar no contrato o seguinte conteúdo mínimo:

3.7.1. o objeto do contrato e prazo de sua vigência;

- 3.7.2. a descrição detalhada das atividades e dos relatórios de aferição de desempenho a serem desenvolvidos pelo VERIFICADOR DE CONFORMIDADE, com indicação expressa de prazos para sua entrega, observado o escopo do VERIFICADOR DE CONFORMIDADE definido no CONTRATO DE CONCESSÃO e neste ANEXO;
 - 3.7.3. as condições para subcontratação dos serviços;
 - 3.7.4. se necessário, as regras sobre a proteção de dados, compatíveis com o disposto na Lei Federal 13.709, de 2018, e com a natureza dos serviços de aferição prestados;
 - 3.7.5. as regras sobre a transferência contínua e em tempo real de documentos, informações e uso dos dados pela ARESC, pelo PODER CONCEDENTE e pela CONCESSIONÁRIA para fins de acompanhamento e fiscalização do CONTRATO DE CONCESSÃO;
 - 3.7.6. as sanções e as hipóteses de rescisão que contemplem expressamente:
 - a) o descumprimento de prazos na prestação de informações solicitadas pela CONCESSIONÁRIA ou pela ARESC;
 - b) o descumprimento de prazos para a entrega de relatórios de aferição de desempenho e outros produtos;
 - c) o descumprimento do dever de probidade pelo VERIFICADOR DE CONFORMIDADE, em especial os relacionados ao disposto no item 5.2 deste ANEXO e à preservação de sua condição de autonomia e independência durante a prestação dos serviços de aferição do desempenho da CONCESSIONÁRIA.
 - 3.7.7. cláusula anticorrupção e de integridade contendo representações e garantias específicas de cumprimento da legislação e regras anticorrupção aplicáveis e de integridade reputacional a serem observadas pelo VERIFICADOR DE CONFORMIDADE.
- 3.8. A partir da comunicação da ARESC quanto à pessoa jurídica ou o consórcio selecionado, a CONCESSIONÁRIA deverá elaborar e submeter à ARESC, no prazo de 10 (dez) dias, a minuta do contrato a ser celebrado com o VERIFICADOR DE CONFORMIDADE.

- 3.8.1. No prazo de 30 (trinta) dias corridos do recebimento da minuta de CONTRATO, a ARESC deverá emitir sua concordância ou solicitar a realização de adequações que entender cabíveis para assegurar sua compatibilidade com o disposto no CONTRATO DE CONCESSÃO e neste ANEXO.
- 3.9. A ARESC não poderá interferir nas condições econômicas de contratação do VERIFICADOR DE CONFORMIDADE e nem realizar exigências incompatíveis com o previsto no CONTRATO DE CONCESSÃO e neste ANEXO.
- 3.10. A ARESC figurará como interveniente-anuente no CONTRATO a ser firmado entre a CONCESSIONÁRIA e o VERIFICADOR DE CONFORMIDADE.
- 3.11. Caso a contratação do VERIFICADOR DE CONFORMIDADE não ocorra por culpa da CONCESSIONÁRIA, o pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA será definido nas seguintes bases:
- 3.11.1. Valor equivalente a 90% (noventa por cento) da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA, aplicável ao primeiro pagamento mensal devido à CONCESSIONÁRIA após o decurso do prazo limite para a contratação do VERIFICADOR DE CONFORMIDADE;
 - 3.11.2. Valor equivalente a 85% (oitenta e cinco por cento) da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA, aplicável ao segundo pagamento mensal devido à CONCESSIONÁRIA, caso a contratação do VERIFICADOR DE CONFORMIDADE ainda não tenha sido realizada;
 - 3.11.3. Valor equivalente a 80% (oitenta por cento) da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA, aplicável aos pagamentos mensais devidos à CONCESSIONÁRIA após o previsto no item 3.11.2 e até que a contratação do VERIFICADOR DE CONFORMIDADE seja realizada.
- 3.12. Não será considerada como culpa da CONCESSIONÁRIA a comprovada ausência de interesse de pessoas jurídicas para atuação como VERIFICADOR DE CONFORMIDADE.
- 3.13. Se a contratação do VERIFICADOR DE CONFORMIDADE não ocorrer por qualquer outro motivo não imputável à CONCESSIONÁRIA, a apuração da nota do ÍNDICE DE DESEMPENHO e a DISPONIBILIDADE DE VAGAS será realizada pela



GOVSC

CONCESSIONÁRIA, devendo a ARESC acionar os mecanismos de solução de controvérsias previstos no CONTRATO caso discorde da avaliação submetida pela CONCESSIONÁRIA.

4. DO ESCOPO DE ATUAÇÃO DO VERIFICADOR DE CONFORMIDADE

4.1. Compete ao VERIFICADOR DE CONFORMIDADE o desenvolvimento de todas as atividades de suporte ao PODER CONCEDENTE e à ARESC referenciadas no CONTRATO DE CONCESSÃO e em seus ANEXOS, que abrangerão, no mínimo:

- a) aferir mensalmente o desempenho e a qualidade dos SERVIÇOS prestados pela CONCESSIONÁRIA, bem como a DISPONIBILIDADE DE VAGAS, nos termos do SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO E DISPONIBILIDADE, e elaborar o cálculo da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA devida à CONCESSIONÁRIA;
- b) realizar diligências, levantamentos, inspeções de campo e coleta de informações junto à CONCESSIONÁRIA e ao PODER CONCEDENTE, empregando as diligências necessárias ao cumprimento de suas funções;
- c) monitorar e aferir os INDICADORES DE DESEMPENHO E DISPONIBILIDADE, validando os dados obtidos;
- d) informar à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA e ao PODER CONCEDENTE eventuais alterações no valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA e no valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA, expedindo as notificações eventualmente previstas no CONTRATO DE CONCESSÃO;
- e) revisar anualmente o inventário dos BENS REVERSÍVEIS apresentado pela CONCESSIONÁRIA;
- f) outras atribuições previstas no CONTRATO DE CONCESSÃO e em seus ANEXOS.

4.2. O VERIFICADOR DE CONFORMIDADE deverá zelar pela completude, qualidade e veracidade dos dados e informações a serem utilizados nos relatórios e



GOVSC

produtos de sua responsabilidade.

4.2.1. Os documentos produzidos pelo VERIFICADOR DE CONFORMIDADE deverão observar as seguintes diretrizes:

- a) indicar as fontes das informações e dados utilizados;
- b) apresentar memórias de cálculo dos resultados apresentados;
- c) apresentar fundamentação técnica expressa e coerente com as conclusões apresentadas sobre o desempenho da CONCESSIONÁRIA e a DISPONIBILIDADE DE VAGAS, assegurando o respeito ao dever de motivação das decisões que afetem a esfera de direitos dos particulares que se relacionam com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA;
- d) observar as normas técnicas cabíveis e assegurar que as conclusões sejam emitidas por profissionais dotados de competência compatível com a natureza de cada trabalho ou atividade;
- e) indicar o nome dos responsáveis técnicos pela elaboração dos relatórios e de eventual empresa subcontratada para apoio na sua produção, demonstrando suas qualificações para a tarefa.

5. DAS RELAÇÕES ENTRE AS PARTES

5.1. O VERIFICADOR DE CONFORMIDADE gozará de autonomia técnica para realização dos serviços de verificação.

5.2. Sem prejuízo do disposto no item anterior, o trabalho do VERIFICADOR DE CONFORMIDADE deverá ser desenvolvido de forma integrada com as equipes da CONCESSIONÁRIA, do PODER CONCEDENTE e da ARESC.

5.2.1. Os profissionais da equipe técnica do VERIFICADOR DE CONFORMIDADE deverão estar disponíveis para as interações com a CONCESSIONÁRIA, com o PODER CONCEDENTE e com a ARESC.

5.3. A CONCESSIONÁRIA deverá garantir ao PODER CONCEDENTE, à ARESC e ao VERIFICADOR DE CONFORMIDADE acesso irrestrito e ininterrupto aos sistemas informatizados de acompanhamento e monitoramento dos SERVIÇOS, a dados e

informações necessários à aferição dos indicadores integrantes do SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO E DISPONIBILIDADE, às suas dependências e à da CONCESSÃO, observado o disposto no item 5.3.1.

5.3.1. O acesso do VERIFICADOR DE CONFORMIDADE aos diferentes locais do COMPLEXO PRISIONAL deverá ocorrer de acordo com as regras de segurança aplicáveis, e, conforme orientações do PODER CONCEDENTE.

5.4. A fim de possibilitar o acompanhamento do procedimento de verificação de desempenho, todos os documentos, relatórios, análises e estudos produzidos ou aferidos pelo VERIFICADOR DE CONFORMIDADE deverão ser entregues em via digital, concomitantemente, à CONCESSIONÁRIA, ao PODER CONCEDENTE e à ARESC.

5.5. O VERIFICADOR DE CONFORMIDADE deverá assegurar que as PARTES e a ARESC terão acesso aos dados, informações e planilhas utilizados na produção dos relatórios de desempenho, os quais serão disponibilizados de forma aberta, sem restrições, e com a indicação de fórmulas de cálculo, memórias, critérios e metodologias adotados, de forma a permitir a auditoria completa do trabalho realizado.

5.6. O contrato com VERIFICADOR DE CONFORMIDADE preverá expressamente a prerrogativa de solicitação direta de informações e esclarecimentos ao VERIFICADOR DE CONFORMIDADE pelas PARTES e pela ARESC, as quais deverão ser cumpridas no prazo máximo de 15 (dias) se outro não for acordado entre os interessados.

5.7. O VERIFICADOR DE CONFORMIDADE deverá realizar reuniões periódicas de acompanhamento e controle com a CONCESSIONÁRIA, com o PODER CONCEDENTE e com a ARESC, registrando, em ata, as providências a serem adotadas para assegurar o cumprimento das exigências e dos prazos do CONTRATO DE CONCESSÃO.

5.8. O VERIFICADOR DE CONFORMIDADE poderá sugerir às PARTES, sempre que necessário, aprimoramentos no procedimento de verificação de desempenho da CONCESSIONÁRIA e da DISPONIBILIDADE DE VAGAS.

5.9. O VERIFICADOR DE CONFORMIDADE deverá promover uma gestão transparente e eficiente dos dados e informações coletados e dos relatórios produzidos para a aferição do desempenho da CONCESSIONÁRIA e da DISPONIBILIDADE DE

VAGAS, assegurando seu arquivamento em sistema informatizado e o registro adequado da motivação adotada em cada caso.

- 5.9.1. Na hipótese de extinção do contrato com o VERIFICADOR DE CONFORMIDADE, este deverá assegurar a transferência integral do material a que se refere o item anterior às PARTES e ao novo VERIFICADOR DE CONFORMIDADE, a fim de que este possa compreender o histórico de aferição de desempenho e os respectivos fundamentos técnicos adotados.
- 5.9.2. Durante o período de 30 (trinta) dias após o encerramento do contrato, o VERIFICADOR DE CONFORMIDADE deverá acompanhar a execução das atividades realizadas pelo novo contrato para assegurar a transição contratual.

6. DAS ATRIBUIÇÕES DA ARESC

6.1. Competirá à ARESC acompanhar a atuação do VERIFICADOR DE CONFORMIDADE na aferição do desempenho da CONCESSIONÁRIA e DISPONIBILIDADE DE VAGAS com o objetivo de:

- 6.1.1. zelar pela adimplência do VERIFICADOR DE CONFORMIDADE em relação aos prazos e obrigações relacionados à aferição do desempenho da CONCESSIONÁRIA e da DISPONIBILIDADE DE VAGAS e pela observância de parâmetros de integridade e probidade pelo VERIFICADOR DE CONFORMIDADE;
- 6.1.2. no caso de divergências sobre a aplicação e o funcionamento do SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO E DISPONIBILIDADE ou da posição adotada pelo VERIFICADOR DE CONFORMIDADE, acionar os mecanismos de resolução de conflitos previstos no CONTRATO DE CONCESSÃO.

6.2. A ARESC poderá convocar o VERIFICADOR DE CONFORMIDADE e as PARTES para a realização de fóruns ou reuniões técnicas para dirimir eventuais dúvidas relacionados ao processo de aferição e para a definição conjunta e acordada de melhorias a serem implementadas.

7. DO PROCEDIMENTO PARA EXTINÇÃO ANTECIPADA DO CONTRATO COM O VERIFICADOR DE CONFORMIDADE

7.1. As seguintes hipóteses poderão ensejar a extinção antecipada do contrato com o VERIFICADOR DE CONFORMIDADE e sua consequente substituição, sem prejuízo



GOVSC

de outras penalidades cabíveis:

- 7.1.1. descumprimento reiterado de obrigações ou erros na coleta e processamento de dados e de informações ou na sua checagem, desde que não tenha havido culpa da CONCESSIONÁRIA, da ARESC ou do PODER CONCEDENTE na ocorrência dos atrasos ou inadimplementos do VERIFICADOR DE CONFORMIDADE;
- 7.1.2. qualquer forma de favorecimento indevido às PARTES que possa comprometer a qualidade e a independência da atividade de verificação, como, por exemplo, o compartilhamento de informações sigilosas ou cuja divulgação cause prejuízo ao processo de aferição;
- 7.1.3. omissão, manipulação de informações ou de dados, bem como o uso de informações ou dados falsos;
- 7.1.4. superveniência de conflito de interesses que possa comprometer a independência e a autonomia das análises;
- 7.1.5. constatação de conluio com qualquer das PARTES para alterar o resultado dos relatórios do SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO E DISPONIBILIDADE ou o valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA.

7.2. Verificada a ocorrência de algumas das hipóteses estabelecidas no item 7.1, a ARESC, deverá instaurar processo administrativo de apuração dos fatos, devendo ser assegurada a ampla defesa e o contraditório ao VERIFICADOR DE CONFORMIDADE e a qualquer outro envolvido (“Interessados”).

- 7.2.1. O Interessado será notificado para apresentação de defesa no prazo de 15 (quinze) dias.
- 7.2.2. A notificação deverá descrever de forma clara e objetiva os fatos imputados ao Interessado e as possíveis consequências de sua conduta.
- 7.2.3. Caberá ao Interessado provar o quanto alegado em sua defesa, podendo, antes da tomada da decisão pela área técnica ARESC, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo.
- 7.2.4. Somente poderão ser recusadas, mediante decisão

fundamentada, as provas propostas pelo interessado quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.

- 7.2.5. Quando o Interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria Administração, a área técnica da ARES C proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.
- 7.2.6. Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão final da área técnica da ARES C sobre a matéria.
- 7.2.7. A área técnica da ARES C deverá emitir sua decisão no prazo de 30 (trinta) dias corridos do recebimento da defesa, prorrogáveis por igual período, e da sua decisão caberá recurso à Diretoria Colegiada da ARES C no prazo de 15 (quinze) dias corridos.
- 7.2.8. A Diretoria Colegiada da ARES C deverá emitir sua decisão no prazo de 30 (trinta) dias corridos do recebimento do recurso, prorrogáveis por igual período.

7.3. Durante o prazo de apuração a que se refere o item anterior, a ARES C poderá determinar o afastamento temporário do VERIFICADOR DE CONFORMIDADE por meio de decisão fundamentada.

7.4. Durante o afastamento temporário do VERIFICADOR DE CONFORMIDADE ou até que novo VERIFICADOR DE CONFORMIDADE seja contratado na hipótese de decisão final da Diretoria Colegiada da ARES C pela destituição do prestador anterior, o cálculo da nota do ÍNDICE DE DESEMPENHO e da DISPONIBILIDADE DE VAGAS será realizado pela CONCESSIONÁRIA, cabendo à ARES C, excepcionalmente, a sua verificação e confirmação final no prazo de até 15 (quinze) dias do seu recebimento.

- 7.4.1. Durante esse período, caso a CONCESSIONÁRIA discorde de eventuais revisões promovidas pela ARES C, deverá acionar os mecanismos de solução de controvérsias previstos no CONTRATO.

7.5. Na hipótese de decisão administrativa final da Diretoria Colegiada da ARES C pela destituição do VERIFICADOR DE CONFORMIDADE, deverá a CONCESSIONÁRIA providenciar a rescisão do respectivo contrato e iniciar novo processo de contratação de VERIFICADOR DE CONFORMIDADE, atendendo ao procedimento previsto neste ANEXO, no prazo previsto no item 3.6.1.

7.6. A CONCESSIONÁRIA poderá acionar os mecanismos de solução de controvérsias do CONTRATO caso discorde da decisão da Diretoria Colegiada da ARESC sobre o afastamento do VERIFICADOR DE CONFORMIDADE

8. DO PROCEDIMENTO PARA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS SOBRE OS PRODUTOS ENTREGUES PELO VERIFICADOR DE CONFORMIDADE

8.1. Ressalvado o período excepcional a que se refere o item 7.4, a manifestação ou a concordância das PARTES e da ARESC não constitui condição de validade ou requisito prévio para a utilização do ÍNDICE DE DESEMPENHO e o resultado da DISPONIBILIDADE DE VAGAS aferido pelo VERIFICADOR DE CONFORMIDADE no processamento de pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA.

8.2. Eventuais discordâncias das PARTES ou da ARESC em relação à aplicação das regras do SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO E DISPONIBILIDADE ou à interpretação técnica adotada pelo VERIFICADOR DE CONFORMIDADE a respeito dos temas submetidos à sua apreciação:

8.2.1. não ensejarão a aplicação de penalidades ao VERIFICADOR DE CONFORMIDADE, nem a retenção de seus pagamentos ou a imposição de descontos sobre a sua remuneração;

8.2.2. não poderão acarretar a suspensão ou a interrupção do processo de pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA, com fundamento nos relatórios e notas de desempenho atribuídas pelo VERIFICADOR DE CONFORMIDADE, ainda que sobre eles existam controvérsias;

8.2.3. deverão ser dirimidas, de forma final, por meio dos mecanismos de solução de controvérsias previstos no CONTRATO DE CONCESSÃO, vedada a imposição de decisão unilateral de qualquer das PARTES que possa impactar os resultados aferidos pelo VERIFICADOR DE CONFORMIDADE.

8.3. Fica assegurado às PARTES o direito de acompanhar de forma autônoma o procedimento de aferição de desempenho e de manifestar, sempre que entenderem cabível, suas divergências em relação ao posicionamento do VERIFICADOR DE CONFORMIDADE.

8.3.1. As PARTES deverão encaminhar à ARESC eventuais considerações ou divergências a respeito da aplicação do

SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO E DISPONIBILIDADE pelo VERIFICADOR DE CONFORMIDADE, que deverão ser examinadas pela ARES no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por até 15 (quinze) dias

8.3.2. Divergindo da solução proposta pela ARES ou caso a ARES não se manifeste no prazo estipulado acima, as PARTES poderão acionar os mecanismos de solução de controvérsias previstos no CONTRATO DE CONCESSÃO.

8.4. Após a solução das divergências a respeito do SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO E DISPONIBILIDADE, eventuais diferenças apuradas no montante das CONTRAPRESTAÇÕES MENSAIS EFETIVAS já pagas deverão ser compensadas nos pagamentos posteriores em favor da PARTE vencedora.

8.5. Se necessário, a compensação de valores em desfavor da CONCESSIONÁRIA deverá ser realizada de maneira parcelada, ao longo dos pagamentos vindouros, de forma que o valor máximo de desconto mensal em cada compensação nunca ultrapasse o montante de 10% (dez por cento) da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA.

9. DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1. No processo de REVISÃO ORDINÁRIA, as PARTES poderão revisar, em comum acordo, as diretrizes previstas neste ANEXO para adequar as diretrizes de contratação do VERIFICADOR DE CONFORMIDADE às mudanças eventualmente acordadas no decorrer da revisão.

9.2. No caso de alteração das competências da ARES ou de sua extinção, o PODER CONCEDENTE deverá indicar a nova entidade competente para exercer as atividades atribuídas à ARES neste ANEXO.

9.2.1. A entidade apontada pelo PODER CONCEDENTE deverá ter natureza jurídica similar à da ARES, a fim de assegurar a independência e a autonomia na execução de suas atividades.

9.2.2. Enquanto não ocorrer a designação da entidade competente, as atribuições exercidas pela ARES serão excepcionalmente exercidas pelo PODER CONCEDENTE.

9.2.2.1. Nesta hipótese as PARTES poderão acionar diretamente os mecanismos de solução de controvérsias previstos no CONTRATO DE CONCESSÃO, tornando sem efeito o disposto no item 8.3.